



PUTUSAN
Nomor 999 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PT. PENTAISTRA PACIFIC INVEST**, diwakili oleh Direktur, Liang Ying, berkedudukan di Hermina Office Tower 1 18 Floor, Kavling Blok B/10, HBR Motik Nomor 4, Kelurahan Gn. Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahayu Ningsih Hoed, S.S., S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Makarim & Taira S., berkantor di Summitmas I, Lantai 16-17, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 61-62, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2020;
- 2. DAVID ADRIAN SIQUEIROS**, bertempat tinggal di Apartemen Sentral Senayan 2, Lantai 16, Unit 216 A, RT 002, RW 001, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marganda H. Hutagalung, S.H., M.Sc., dan kawan-kawan, Para Advokat pada DARE Law Alliance, berkantor di Tempo Scan Tower 32nd Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 3-4, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

THE HOUSTON STEEL INTERNATIONAL D/H PT. HAWAII STEEL, diwakili oleh Direktur, Poliman, berkedudukan di Jalan Manggul Raya Nomor 88 Narogong Km. 12, Cikiwul, RT 004, RW 004, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rendy Anggara Putra, S.H., C.L.A, dan kawan-kawan, Para Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Law Office RAP & Co., berkantor di AXA Tower 45th Floor, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2022;

Termohon Kasasi;

Dan:

1. **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) KOTA BEKASI CQ. IKA DWI SUSANTI, S.H., M.Kn.**, berkantor di Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 24, RT 005, RW 004, XIV, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat;
2. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT CQ. KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA BEKASI**, diwakili oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Dede Surahman, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Chairil Anwar Nomor 25, RT 004, RW 009, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fatahuri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Kantor Pertanahan Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2020;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Provisi:

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt/2023



1. Menetapkan tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 421/Cikiwul seluas 8.533 m² (delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 368/Cikiwul/2016 tanggal 14 Juli 2016, sertifikat tertanggal 2 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi dalam masa pencatatan (blokir) sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;
2. Melarang Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak dari Tergugat II melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 421/Cikiwul seluas 8.533 m² (delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 368/Cikiwul/2016 tanggal 14 Juli 2016, sertifikat tanggal 2 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi milik Penggugat;
3. Menyatakan tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 421/Cikiwul seluas 8.533 m² (delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 368/Cikiwul/2016 tanggal 14 Juli 2016, sertifikat tanggal 2 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi dalam keadaan status *quo* sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hibah atas tanah dan bangunan di atasnya dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 421/Cikiwul seluas 8.533 m² (delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 368/Cikiwul/2016 tanggal 14 Juli 2016, sertifikat tertanggal 2 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Turut

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt/2023



Tergugat II antara Tergugat I dan Tergugat II yang tertuang dalam Akta Hibah Nomor 4 Tahun 2020 yang dibuat oleh Turut Tergugat I tidak sah dan /atau batal serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 421/Cikiwul seluas 8.533 m² (delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 368/Cikiwul/2016 tanggal 14 Juli 2016, sertifikat tanggal 2 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II adalah milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk mengembalikan atau menyerahkan kembali Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 421/Cikiwul seluas 8.533 m² (delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 368/Cikiwul/2016 tanggal 14 Juli 2016, sertifikat tertanggal 2 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi yang terletak di Jalan Manggul Raya Nomor 88, Narogong Km. 12, Cikiwul, RT 004, RW 004, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat kepada Penggugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak saat putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 421/Cikiwul seluas 8.533 m² (delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 368/Cikiwul/2016 tanggal 14 Juli 2016, sertifikat tanggal 2 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II yang terletak di Jalan Manggul Raya Nomor 88

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narogong, Km. 12, Cikiwul, RT 004, RW 004, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat atas nama PT. Hawaii Steel diserahkan kepada Penggugat;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya Perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Mulia yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi kewenangan mengadili dan permohonan putusan sela;

- Bab I, Eksepsi kompetensi absolut: Penggugat menuntut pembatalan sebuah keputusan tata usaha negara yang berada di luar ranah kewenangan peradilan umum/pengadilan negeri;
- Bab II, Eksepsi kompetensi relative: sekalipun apabila perkara ini termasuk dalam ranah kewenangan absolut peradilan umum/pengadilan negeri, tetap saja perkara *a quo* berada di luar wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bab III, permohonan putusan sela terkait kewenangan mengadili;

Eksepsi lainnya;

- Surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;
- II. Pihak yang ditarik oleh Penggugat tidak lengkap/gugatan Penggugat kurang pihak (eksepsi *plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili, Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 416/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 22 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara dalam Register Nomor 416/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.,
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acara pembuktian guna dijatuhkan putusan akhir;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 416/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hibah atas tanah dan bangunan di atasnya dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 421/Cikiwul seluas 8.533 m² (delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 368/Cikiwul/2016 tanggal 14 Juli 2016, sertifikat tanggal 2 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II antara Tergugat I dan Tergugat II yang tertuang dalam Akta Hibah Nomor 4 Tahun 2020 yang dibuat oleh Turut Tergugat I tidak sah dan/atau batal serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 421/Cikiwul seluas 8.533 m² (delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 368/Cikiwul/2016

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 14 Juli 2016, sertifikat tanggal 2 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II adalah milik Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk mengembalikan atau menyerahkan kembali Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 421/Cikiwul seluas 8.533 m² (delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 368/Cikiwul/2016 tanggal 14 Juli 2016, sertifikat tanggal 2 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi yang terletak di Jalan Manggul Raya Nomor 88 Narogong Km. 12, Cikiwul, RT 004, RW 004, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat kepada Penggugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak saat putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 421/Cikiwul seluas 8.533 m² (delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 368/Cikiwul/2016 tanggal 14 Juli 2016, sertifikat tanggal 2 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II yang terletak di Jalan Manggul Raya Nomor 88 Narogong Km. 12, Cikiwul, RT 004, RW 004, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat atas nama PT. Hawaii Steel diserahkan kepada Penggugat;
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.340.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 724/PDT/2021/PT

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI, tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 18 Februari 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Srt.Pdt.kas/2022/PN.JKT.PST., Nomor 416/Pdt.G/2020/ PN.JKT.PST yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 18 Februari 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Srt.Pdt.kas/2022/PN.JKT.PST., Nomor 416/Pdt.G/2020/ PN.JKT.PST yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan pemeriksaan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 724/PDT/2021/PT DKI, tanggal 24 Januari 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 416/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., tertanggal 19 Agustus 2021;

3. Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding I/Tergugat II);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (cq. Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia) berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi 2 Tn. David Adrian Siqueiros;
2. Membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 724/PDT/2021/PT DKI, tanggal 24 Januari 2022 *juncto* Putusan Perkara

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
416/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 Agustus 2021;

Mengadili Kembali:

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi 2
Tn. David Adrian Siqueiros;

Dalam Putusan Sela

2. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi 2 mengenai
kewenangan mengadili;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili
gugatan *a quo*;

Dalam Eksepsi

4. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi 2 secara
keseluruhan;
5. Menyatakan gugatan *a quo* tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

6. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-
adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah
mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 April 2022 yang
pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah
Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena
setelah meneliti secara saksama memori kasasi diterima masing-masing
tanggal 16 Maret 2022 dan tanggal 17 Maret 2022, serta kontra memori
kasasi diterima tanggal 20 April 2022, dihubungkan dengan pertimbangan
Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena telah menghibahkan aset Penggugat berupa tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 421/Cikiwul seluas 8.533 m², Surat Ukur Nomor 368/Cikiwul/2016 tanggal 14 Juli 2016 berdasarkan Akta Hibah Nomor 4 Tahun 2020 yang dibuat oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat II, sedangkan Tergugat I sebagai Direktur Penggugat telah diberhentikan sementara sesuai Bukti P-8 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 08, tanggal 13 April 2020, maka hibah tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga objek sengketa adalah milik Penggugat, maka tepat Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak darinya dihukum untuk mengembalikan/menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 421/Cikiwul kepada Penggugat;

- Bahwa perlu perbaikan amar *Judex Facti* Pengadilan Negeri point 2;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT. PENTASTRA PACIFIC INVEST, dan kawan tersebut harus ditolak, namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt/2023



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT. PENTASTRA PACIFIC INVEST** dan **2. DAVID ADRIAN SIQUEIROS** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 724/PDT/2021/PT DKI, tanggal 24 Januari 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 416/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 Agustus 2021 sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hibah atas tanah dan bangunan di atasnya dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 421/Cikiwul seluas 8.533 m² (delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 368/Cikiwul/2016 tanggal 14 Juli 2016, sertifikat tanggal 2 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II antara Tergugat I dan Tergugat II yang tertuang dalam Akta Hibah Nomor 4 Tahun 2020 yang dibuat oleh Turut Tergugat I tidak sah dan/atau batal serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 421/Cikiwul seluas 8.533 m² (delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 368/Cikiwul/2016 tanggal 14 Juli 2016, sertifikat tanggal 2 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II adalah milik Penggugat;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt/2023



5. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk mengembalikan atau menyerahkan kembali Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 421/Cikiwul seluas 8.533 m² (delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 368/Cikiwul/2016 tanggal 14 Juli 2016, sertifikat tanggal 2 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi yang terletak di Jalan Manggul Raya Nomor 88 Narogong Km. 12, Cikiwul, RT 004, RW 004, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat kepada Penggugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak saat putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 421/Cikiwul seluas 8.533 m² (delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 368/Cikiwul/2016 tanggal 14 Juli 2016, sertifikat tanggal 2 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II yang terletak di Jalan Manggul Raya Nomor 88 Narogong Km. 12, Cikiwul, RT 004, RW 004, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat atas nama PT. Hawaii Steel diserahkan kepada Penggugat;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt/2023